



تعليمات مسابقة القبول في المعهد القضائي الفلسطيني لسنة 2011

مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني
وبعد الإطلاع على نظام المعهد القضائي الفلسطيني رقم (4) لسنة (2008)،
واستناداً إلى المادتين (5) و(19) منه،

أصدرنا التعليمات التالية:

المادة (1)

التسمية

تسمى هذه التعليمات تعليمات مسابقة القبول في المعهد القضائي الفلسطيني، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها في الوقائع الفلسطينية.

المادة (2)

يكون للكلمات التالية، حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل قرينة على غير ذلك:

المعهد: المعهد القضائي الفلسطيني

المجلس: مجلس إدارة المعهد

المدير: مدير المعهد

اللجنة: لجنة مسابقة القبول

المادة (3)

لجنة المسابقة

1. يشكل مجلس إدارة المعهد لجنة تسمى لجنة مسابقة القبول.
2. تتألف لجنة مسابقة القبول من أربعة أعضاء ورئيس، اثنين منهم قضاة من ذوي الخبرة والكفاءة العاليتين يعينهما مجلس القضاء الأعلى - ويفضل أن لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وعضو من ذوي الخبرة والكفاءة من النيابة العامة يسميه النائب العام، وعضو هيئة تدريس من كليات الحقوق في فلسطين، يحمل درجة الدكتوراه في القانون يختاره وزير العدل، بالإضافة إلى مدير المعهد رئيساً للجنة.
3. تكون مدة العضوية في اللجنة، باستثناء مدير المعهد، سنة واحدة قابلة للتجديد.

المادة (4)

اختصاص اللجنة ومسؤوليتها

- أ. تتولى اللجنة إجراء مسابقة القبول في المعهد، ابتداء من التحضير لها ودراسة الطلبات وعقد المسابقة بشقيها الامتحان الكتابي والمقابلات الشخصية، على نحو ما هو مفصل في هذه التعليمات، بالإضافة لأية اختصاصات أخرى يكلفها بها مجلس إدارة المعهد. وتكون اللجنة مسؤولة مباشرة أمام المجلس.
- ب. للجنة صلاحية أن تستعين في إجراء المسابقة والتحضير لها بسكرتير أو أكثر للجنة يتم تعيينهم من قبل المدير، وبخبراء يقوم المدير بتعيينهم بناءً على اقتراح اللجنة حسب الحاجة. يقوم السكرتير بدعم عمل اللجنة.
- ج. تقوم اللجنة بإقرار مسودة التعليمات المتعلقة بالقواعد الداخلية الخاصة بعملها، وتقدم هذه المسودة إلى مجلس إدارة المعهد من خلال المدير لإقرارها.

المادة (5)

اتخاذ اللجنة وقراراتها

- تتخذ اللجنة بدعوة من رئيسها أو بطلب من اثنين من أعضائها على الأقل، ويعتبر اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

المادة (6)

إعلان الترشيح للمسابقة

- يعلن مدير المعهد بالوسائل الملائمة لوصول الإعلان للمعنيين، وذلك عن موعد وشروط الترشيح لمسابقة القبول في برنامج الدبلوم في الدراسات القضائية في المعهد، على ألا تقل المهلة المحددة لتقديم الطلبات عن خمسة عشر يوماً.

المادة (7)

طلب القبول

- أ. على كل من يتقدم للالتحاق ببرنامج الدبلوم في الدراسات القضائية أن يملأ نموذج الالتحاق المخصص ويسلمه لإدارة المعهد، في الأوقات المحددة في الإعلان الخاص، مرفقاً بما يلي:
 1. صورة عن وثيقة إثبات الجنسية الفلسطينية أو ما يثبتها.
 2. وثيقة عدم محكوميه.
 3. صورة مصدقة عن شهادة الدرجة الجامعية الأولى في القانون من جامعة معترف بها.
 4. صورة مصدقة عن إجازة المحاماة، وما يثبت عمله كمحامي لمدة سنة على الأقل أو ما يثبت عمله في وظيفة كتابية في المحاكم النظامية أو النيابة العامة، وذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل إذا كان يحمل الدرجة

الجامعية الأولى في القانون، ولمدة سنتين على الأقل إذا كان يحمل درجة الماجستير في القانون، ولمدة سنة على الأقل إذا كان يحمل درجة الدكتوراه في القانون، أو ما يثبت أن كان من بين العشرة الأوائل على دفعته في السنة التي تخرج فيها.

5. شهادة طبية من الجهة الرسمية المختصة تثبت حالة المتقدم الصحية من حيث الأمراض والعيات.

6. أية مستندات أخرى تحددها لجنة مسابقة القبول.

ب. في حال كانت واحدة أو أكثر من المرفقات بلغة غير العربية، فيجب على المتقدم إرفاق ترجمة مصدقة حسب الأصول.

ج. سيصل المتقدم رسالة تأكيد على تلقي الطلب على العنوان المذكور في الطلب.

المادة (8)

البت في الطلبات

أ. تدرس لجنة مسابقة القبول الطلبات المقدمة وتتثبت من استيفاء المتقدم للشروط العامة التي ينبغي توافرها فيمن يقبل للدراسة في برنامج الدبلوم في الدراسات القضائية في المعهد، والمنصوص عليها في المادة (10) من نظام المعهد القضائي الفلسطيني، وتضع تقييمها على نماذج طلبات الالتحاق.

ب. يعد مدير المعهد قائمة بأسماء المتقدمين وشرح اللجنة حولها، وقائمة أخرى بالمرشحين المقبولين للتقدم لمسابقة القبول، ويرفع القائمتين مرفقتين بطلبات الالتحاق لمجلس إدارة المعهد.

ج. يبت مجلس إدارة المعهد في استيفاء المتقدمين للشروط العامة التي ينبغي توافرها فيمن يقبل للدراسة، ثم يقوم مدير المعهد بنشر إعلان بقائمة المستوفين للشروط.

المادة (9)

إعلان المسابقة

يحتوي إعلان قائمة المستوفين للشروط على دعوتهم للاشتراك في مسابقة القبول وتاريخ ووقت ومكان الامتحان الكتابي، على ألا تقل المدة بين النشر وتاريخ المسابقة عن خمسة عشر يوماً. كما يتعين إبلاغهم بطريقة مناسبة بطبيعة المسابقة على نحو ما هو محدد بخصوص مشتملات المسابقة في المواد (9)، (10)، (11).

المادة (10)

مشتملات المسابقة

تشتمل مسابقة القبول على امتحان كتابي، ثم مقابلة شخصية لمن اجتاز الامتحان الكتابي على نحو ما هو مفصل أدناه.

المادة (11)

الامتحان الكتابي

أ. يكون الامتحان الكتابي في المواد التالية:-

1. قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
2. قانون الإجراءات الجزائية.
3. قانون البينات.
4. مجلة الأحكام العدلية.
5. قانون العقوبات.

ب. يكون هدف الامتحان الكتابي، قياس القدرات التالية لدى المتقدم:

1. الإلمام العام بالقواعد الموضوعية والإجرائية في القوانين التي يغطيها الامتحان.
2. قياس قدرة المتقدم على تحليل الوقائع وتطبيق القانون بصورة صحيحة على هذه الوقائع. لهذا يجب أن يشمل الامتحان الكتابي على قضايا افتراضية، تهدف إلى قياس ذلك.
3. قياس قدرة المتقدم على الصياغة القانونية باللغة العربية.

المادة (12)

المقابلة الشخصية

أ. يكون هدف المقابلة الشخصية التعرف على مهارات المرشح وقياس قدراته التالية: الإصغاء والفهم، والدقة، وسرعة البديهة، والثقة بالنفس وحضور الشخصية، والتحلي بمهارات الاتصال والتواصل، وملاءمته للعمل القضائي بشكل عام، وقدراته القانونية بشكل عام.

ب. يقوم مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بتحديد الصفات والكفاءات التي يجب توافرها في القاضي وفي عضو النيابة. تأخذ اللجنة هذه الصفات بعين الاعتبار.

المادة (13)

أسئلة المسابقة

- أ. تعد أسئلة الامتحان الكتابي، وذلك قبل موعد إجراء الامتحان بأسبوع على الأقل، وتصادق عليها لجنة المسابقة، ويتم إيداعها لدى مدير المعهد.
- ب. يتم حجب أسماء المتقدمين للامتحان الكتابي على أوراق الامتحان بطريقة ملائمة.

المادة (14)

علامات المسابقة

- يكون المجموع الكلي لعلامات مسابقة القبول في المعهد 100 علامة، وتوزع على النحو التالي:
- أ. 60 علامة لامتحان الكتابي، وإذا لم يحصل المتقدم على نسبة النجاح المطلوبة في الامتحان الكتابي وهي 70% لا يجوز له أن يتقدم للمقابلة الشخصية.
- ب. 40 علامة للمقابلة الشخصية، وإذا لم يحصل المتقدم على نسبة النجاح المطلوبة في المقابلة الشخصية وهي 70% يعتبر راسياً.

المادة (15)

نتائج المسابقة

- أ. تعد لجنة القبول قائمة بنتائج مسابقة القبول، تتضمن الناجحين والراسيين، وكذلك قائمة المقبولين تضم أسماء الحاصلين على أعلى النتائج ضمن العدد الذي قرره مجلس إدارة المعهد وفق حاجة الجهاز القضائي والنيابة العامة.

المادة (16)

التسجيل والقسم

- أ. بعد أن يصادق مجلس الإدارة على نتائج مسابقة القبول وقائمة المقبولين، يقوم مدير المعهد بنشر قائمة الناجحين، ويتم تكليف المقبولين باستكمال عملية التسجيل في المعهد وفقاً للإجراءات المقررة.
- ب. على المرشحين المزاويلين لمهنة المحاماة، والمذكورة أسمائهم في قائمة المقبولين ويرغبون بالالتحاق في برنامج الدبلوم في المعهد، تزويد المدير بكتاب خطي من نقابة المحامين يثبت رفع اسمه من سجل المحامين المزاويلين، قبل أداء القسم.
- ج. بعد استكمال عملية التسجيل يؤدي المقبولون في المعهد قبل شروعهم في الدراسة، أمام مدير المعهد القسم التالي:
- "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على سرية أعمال التحقيق التي أحضرها والقضايا والوثائق التي أطلع عليها أثناء الدراسة".
- د. بعد حلف اليمين يعتبر المقبول طالباً لغايات تطبيق القانون واللوائح والتعليمات.